

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5477/2550

นายสันติพงษ์ นิมิตรดี
นายวสันต์ ฐลีจันทร์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 917, มาตรา 920, มาตรา 967 วรรคสาม, มาตรา 989 วรรคแรก
ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1)

ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1) บัญญัติว่า คำฟ้อง ให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่
ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ ตามบทบัญญัติดังกล่าว คำว่า มูลคดี หมายถึง ต้นเหตุอันเป็นที่มา
แห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้อง ตามคำฟ้องของโจทก์ระบุว่า
จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทระบุชื่อ อ. เป็นผู้รับเงินเพื่อคืนเงินที่ อ. ได้ร่วมลงทุนซื้อที่ดิน
กับจำเลยจำนวน 140,000 บาท ให้แก่ อ. เมื่อเช็คดังกล่าวถึงกำหนดวันส่งจ่าย อ.
นำไปเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน แม้จะถือว่า อ. เป็นผู้เสียหาย
ในขณะที่เช็คพิพาทถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายก็ตาม
แต่เมื่อได้ความว่า อ. ได้โอนเช็คพิพาทให้แก่โจทก์ โดยสลักหลังเช็คพิพาทและส่ง
มอบแก่โจทก์ โจทก์ย่อมเป็นผู้ทรงและมีสิทธิเช่นเดียวกับ อ. ในอันที่จะบังคับเอาแก่
จำเลยซึ่งมีความผูกพันอยู่แล้วก่อนตนตาม ป.พ.พ. มาตรา 967 วรรคสาม ประกอบ
มาตรา 989 วรรคแรก โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายให้ชำระเงินตาม
เช็คแก่โจทก์ได้ ความรับผิดชอบของจำเลยเกิดขึ้นเมื่อเช็คพิพาทถูกธนาคารปฏิเสธการ
จ่ายเงิน ดังนั้น สถานที่ที่เช็คถูกปฏิเสธการจ่ายีย่อมเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดด้วย
เมื่อธนาคารตามเช็คที่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินตั้งอยู่ในเขตอำนาจของศาลชั้นต้น ย่อม

ถือได้ว่ามูลคดีนี้เกิดขึ้นในเขตศาลชั้นต้น โจทก์จึงมีอำนาจเสนอคำฟ้องต่อศาลชั้นต้น
ได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 245,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 140,000 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิเคราะห์คำฟ้องแล้ว เห็นว่า สถานที่ที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
ตามเช็คมิใช่สถานที่ที่มูลคดีเกิด เมื่อจำเลยไม่มีภูมิลำเนาในศาลชั้นต้น คดีจึงไม่อยู่
ในอำนาจของศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 (1)
ไม่รับฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า มูลคดีนี้เกิดใน
เขตอำนาจศาลชั้นต้นหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า เช็คพิพาทเป็นเช็คของธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) สาขาพระปิ่นเกล้า ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลชั้นต้นและธนาคารดัง
กล่าวได้ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค กรณีของโจทก์เป็นการฟ้องตามมูลคดีที่เกิดจาก
การที่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ศาลล่างทั้งสองชอบที่จะรับฟ้องไว้พิจารณา
นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 (1) บัญญัติว่า คำฟ้อง
ให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขต

ศาลไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ ตามบทบัญญัติดังกล่าวคำว่า มูลคดี หมายถึงต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้อง ตามคำฟ้องของโจทก์ระบุว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาพระบุชื่อนายอินทรีย์เป็นผู้รับเงินเพื่อคืนเงินที่นายอินทรีย์ได้ร่วมลงทุนซื้อที่ดินกับจำเลยจำนวน 140,000 บาท ให้แก่นายอินทรีย์ เมื่อเช็คดังกล่าวถึงกำหนดวันส่งจ่าย นายอินทรีย์นำไปเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน แม้จะถือว่านายอินทรีย์เป็นผู้เสียหาย ในขณะที่เช็คพิพาทถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายก็ตาม แต่เมื่อได้ความว่านายอินทรีย์ได้ออเช็คพิพาทให้แก่โจทก์ โดยสลักหลังเช็คพิพาทและส่งมอบแก่โจทก์ โจทก์ย่อมเป็นผู้ทรงและมีสิทธิเช่นเดียวกับนายอินทรีย์ในอันที่จะบังคับเอาแก่จำเลยซึ่งมีความผูกพันอยู่แล้วก่อนตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 967 วรรคสาม ประกอบมาตรา 989 วรรคแรก โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายให้ชำระเงินตามเช็คแก่โจทก์ได้ ความรับผิดชอบของจำเลยเกิดขึ้นเมื่อเช็คพิพาทถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ดังนั้น สถานที่ที่เช็คพิพาทถูกปฏิเสธการจ่ายเงินย่อมเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดด้วย เมื่อธนาคารตามเช็คที่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินตั้งอยู่ในเขตอำนาจของศาลชั้นต้น ย่อมถือได้ว่ามูลคดีนี้เกิดขึ้นในเขตศาลชั้นต้น โจทก์จึงมีอำนาจเสนอคำฟ้องต่อศาลชั้นต้นได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลล่างทั้งสองไม่รับคำฟ้องของโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นรับคำฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

(เฉลิมเกียรติ ชาญศิลป์-บุญรอด ต้นประเสริฐ-ชวลิต ละเอียด)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ว่า แม้เช็คธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้วยังโอนกันได้ ผู้รับโอนถือเป็นผู้ทรงที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำวินิจฉัยเดินตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยมาก่อน เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5435/2533 เป็นต้น ปกติตัวเงินเป็นตราสารที่เปลี่ยนมือ ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติ ป.พ.พ. มาตรา 905 ที่ว่า ผู้ได้ตัวเงินไว้ในครอบครองด้วยการสลักหลังไม่ขาดสาย แม้การสลักหลังรายสุดท้ายจะเป็นการสลักหลังลอย ก็ถือเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ผู้ครอบครองตัวเงินบางคนต้องปราศจากตัวเงินไปจากครอบครองก็ตาม นอกจากนี้หากเป็นตัวเงินสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือเพียงแต่ส่งมอบกันก็มีผลสมบูรณ์แล้ว เช็คก็เป็นตัวเงินประเภทหนึ่ง จึงเป็นตราสารที่เปลี่ยนมือได้เช่นกัน เว้นแต่ผู้ออกเช็คจะมีเจตนาชัดเจนว่าไม่ให้เปลี่ยนมือหรือมีข้อกำหนดในการเปลี่ยนมือ ได้แก่ เช็คขีดคร่อมทั่วไป และเช็คขีดคร่อมเฉพาะตามมาตรา 994 คงมีแง่คิดว่าเมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว ยังสามารถโอนเช็คกันได้อีกหรือไม่ หากพิจารณาตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ คำตอบก็คือได้ แต่หากพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วจะเห็นได้ว่า เมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว ผู้ทรงไม่สามารถดำเนินการต่างๆ ตามกฎหมายหลายประการ เช่น การอาวัลตามมาตรา 938 เพราะการอาวัลเป็นประกันการใช้เงิน เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว โดยความเป็นจริงไม่สามารถอาวัลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายมิได้ให้นำมาตรา 924 ซึ่งมีบทบัญญัติภายหลังการไม่ใช้เงินตามตั๋วแลกเงินแล้วมาบังคับใช้กับเช็ค นอกจากนี้ผู้สั่งจ่าย ผู้สลักหลัง และผู้อาวลสามารถยกข้อต่อสู้ผู้รับโอนภายหลังที่เช็คธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินว่าเป็นการโอนโดยคบคิดกันฉ้อฉลเพราะหาก

สุจริตก็ไม่ควรรับโอนเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เช็คที่ธนาคารตามเช็ค
ปฏิเสธการจ่ายเงินถือได้ว่าเป็นเช็คที่เสียแล้ว หรือเช็คตายไม่สามารถโอนแก่กันได้
ผู้ทรงในขณะที่ยธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเป็นผู้เสียหายในความผิดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ อายุความในการฟ้องร้องทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งเริ่ม
นับ การโอนถือได้ว่าเป็นการค้ำความเพราะไม่สามารถเรียกให้ธนาคารใช้เงินตามเช็ค
ได้อีก ผู้รับโอนได้แต่บอกกล่าวทวงถามและยื่นฟ้องเรียกให้ผู้ส่งจ่าย ผู้สละหลัง และ
ผู้อาวัล (ถ้ามี) ให้รับผิดชอบชำระเงินตามเช็คเท่านั้น ซึ่งอาจถูกต่อสู้ว่าคบคิดกันฉ้อฉลกับ
ผู้ทรงคนก่อนผู้ที่สุจริตจึงไม่ควรที่จะรับโอน เมื่อเป็นการค้ำความ หากมีคดีความขึ้น
มาสู่ศาล ควรที่จะยกฟ้องมากกว่าบังคับให้ การโอนน่าจะถือว่าขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ศิริชัย วัฒนโยธิน